

Bản án số: 57/2025/HS-ST
Ngày 30-9-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 2 - HẢI PHÒNG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Tùng.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Văn Thắng;

Bà Phạm Thị Nga.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoà - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hải Phòng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Hải Phòng tham gia phiên tòa: Bà Đặng Thị Thơ - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 44/2025/TLST- HS ngày 15 tháng 9 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 53/2025/QĐXXST- HS ngày 16 tháng 9 năm 2025 và Thông báo về việc thay đổi thời gian xét xử số 34/TB-TA ngày 27 tháng 9 năm 2025, đối với bị cáo:

Đào Hải N, sinh ngày 04 tháng 7 năm 1988 tại Hải Phòng; nơi cư trú: Tổ dân phố T, phường A, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đào Hữu M, sinh năm 1959 và bà Vũ Thị G, sinh năm 1956; có vợ là Đào Thị T, sinh năm 1989 và 01 con, sinh năm 2018; tiền án: Không; tiền sự: Không. Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 11 tháng 8 năm 2025 đến nay; có mặt.

- Bị hại: Ông Lê Thanh H (đã chết); người đại diện hợp pháp của bị hại: Bà Cao Thị T1, sinh năm 1967; nơi cư trú: Số A đường C, tổ dân phố số D, phường A, thành phố Hải Phòng; có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 19 giờ ngày 20/6/2025, tại khu vực ngã tư nút giao giữa đường Đ và đường M thuộc tổ dân phố M, phường Đ, quận A xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe mô tô biển kiểm soát (BKS) 15C1-343.43 do bị cáo điều khiển với xe mô tô BKS 15B2-044.20 do ông Lê Thanh H điều khiển. Hậu quả ông H bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện V đến 21 giờ 10 phút cùng ngày thì tử vong, 02 xe mô tô bị hư hỏng.

Kết quả khám nghiệm hiện trường: Hiện trường vụ tai nạn tại khu vực ngã tư giao nhau giữa đường Đ và đường M. Trên vỉa hè trước cửa số nhà A Đ có biển báo “đường giao nhau”, mặt đường rộng 6.7m, có hai chiều đường. Chôn mép đường đối diện số nhà 110... làm chuẩn, lấy trụ cổng bên phải số nhà 110 làm mốc. Tại hiện trường có 02 vết cày xước, trong đó: Vết thứ nhất có kích thước (1.8x0.13)m, điểm đầu cách mép đường và mốc lần lượt là 2.4m và 8.9m, điểm cuối cách mép đường và mốc lần lượt là 2.65m và 10m; vết thứ hai có kích thước (1.25x0.38)m, điểm đầu cách mép đường chuẩn và mốc lần lượt là 4.9m và 7.1m, điểm cuối cách mép đường và mốc lần lượt là 3.6m và 8.2m. Xe mô tô BKS 15C1-343.43 đổ nghiêng bên phải, trục bánh trước cách mép đường và mốc là 2.7m và 9.4 m, trục bánh sau cách mép đường và mốc là 2.4m và 10.4m. Xe mô tô BKS 15B2-044.20 đổ nghiêng bên phải, trục bánh trước cách mép đường và mốc là 4.9m và 7.1m, trục bánh sau cách mép đường và mốc là 3.6m và 8.2m. Vết máu có kích thước (0.46 x 0.38)m, cách mép đường và mốc là 6.18m và 8.8m.

Khám các phương tiện: Xe mô tô BKS 15B2-044.20 ốp nhựa thân xe bên trái phía dưới võng xe có vết trượt xước mất sơn màu đỏ, bám dính tạp chất màu đen (dạng sơn), tâm vết cao cách đất 51cm. Xe mô tô BKS 15C1-343.43, đầu ngoài ốp nhựa chắn bùn bánh trước có vết trượt xước mất sơn màu đen, bám dính tạp chất màu đỏ (dạng sơn) theo chiều từ trước về sau, tâm vết cao cách đất 52cm.

Kết luận giám định số 1734/KL- KL-KTHS ngày 08/7/2025 của Phòng K Công an thành phố H: Dấu vết trượt xước nhựa mất sơn màu đen, bám dính tạp chất màu đỏ (dạng sơn) theo chiều từ trước về sau ở cạnh ngoài bên trái đầu ốp chắn bùn bánh trước trên xe mô tô mang BKS 15C1-343.43 phù hợp với dấu vết trượt xước mất sơn màu đỏ bám dính tạp chất màu đen (dạng sơn) theo chiều từ trái sang phải ở mặt ngoài bên trái ốp nhựa liền kề phía dưới võng xe trên xe mô tô BKS 15B2-044.20. Dấu vết trên xe mô tô BKS 15B2- 044.20 và xe mô tô mang BKS 15C1-343.43 ở các vị trí này có đặc điểm giống với đặc điểm của dấu vết được hình thành khi hai phương tiện chuyển động gần như vuông góc va chạm với.

Kết luận giám định số 1808/KL-KTHS ngày 14/7/2025 của Phòng K Công an thành phố H, kết luận: Nguyên nhân chết của ông Lê Thanh H do chấn thương sọ não. Kết luận giám định số 1361/Py-XNĐH ngày 02/7/2025 của V1: Tìm thấy E trong mẫu máu của Lê Thanh H, nồng độ 211.1mg/100ml máu; không tìm thấy các chất ma túy khác. Kết quả xét nghiệm của Bệnh viện V ngày 20/6/2025: Đào Hải N không có nồng độ cồn trong máu, không có chất kích thích khác.

Kết quả kiểm tra camera an ninh của Công an phường Đ ghi nhận: Thời gian từ 18 giờ 48 phút 57 giây đến 18 giờ 59 phút 01 giây có hình ảnh 02 xe mô tô do bị

cáo và bị hại điều khiển va chạm với nhau. Kết luận giám định số 1691/KL-KTHS ngày 04/7/2025 của Phòng K Công an thành phố H: Không tìm thấy dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong 01 tệp tin video được lưu trong 01 USB. Kết luận định giá tài sản số 88/KL-HĐĐGTS ngày 26/8/2025 của Hội đồng định giá trong tổ tụng hình sự thành phố Hải Phòng: Xe mô tô Honda Airblade BKS 15B2-044.20 có giá trị bị thiệt hại là 2.119.700 đồng.

Vật chứng: Cơ quan điều tra đã trả lại xe mô tô BKS 15C1-343.43 và giấy đăng ký xe cho Đào Hải N; xe mô tô BKS 15B2-044.20 và giấy đăng ký cho bà Cao Thị T1 là người được gia đình bị hại uỷ quyền; 01 USB ghi hình ảnh vụ tai nạn nêu trên và 01 giấy phép lái xe số AH637718 cấp cho Đào Hải N, chuyển Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2 - Hải Phòng quản lý.

Bản cáo trạng số 43/CT-VKS ngày 15/9/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Hải Phòng đã truy tố bị cáo về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi phạm tội phù hợp nội dung bản Cáo trạng đã truy tố và trình bày: Nguyên nhân gây tai nạn là do bị cáo không chú ý quan sát và không giảm tốc độ khi điều khiển xe mô tô trên đường Đ để đi ra đường C, khi đến khu vực ngã 4 giao nhau với đường M đã đâm va vào xe mô tô do ông Lê Thanh H điều khiển theo hướng từ đường M rẽ ra đường Đ làm 02 xe bị đổ xuống đường, ông H bị thương tích, sau đó tử vong. Bị cáo thừa nhận việc bị điều tra, truy tố, xét xử là không oan sai, không bị ép buộc khai báo không đúng sự thật. Bị cáo đã bồi thường đầy đủ theo yêu cầu của bị hại; đề nghị Hội đồng xét xử xem xét mức án cải tạo ngoài xã hội để bị cáo có cơ hội sửa chữa sai lầm, đi làm nuôi con.

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự, tuyên bố bị cáo Đào Hải N phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; xử phạt bị cáo mức án từ 15 tháng đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 tháng đến 36 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự: Người đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi thường dân sự nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét.

Về biện pháp ngăn chặn: Huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Về vật chứng: Trả lại 01 giấy phép lái xe số AH 637718 mang tên Đào Hải N do Sở G1 cấp ngày 10/02/2009 cho bị cáo.

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại có quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

- Về tố tụng:

[1] Các tài liệu, chứng cứ do Cơ quan điều tra và Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân và Kiểm sát viên thu thập đã đầy đủ và theo đúng trình tự, thủ tục do Bộ luật Tố tụng hình sự quy định.

[2] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra và Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[3] Về những người tham gia tố tụng: Người đại diện hợp pháp của bị hại có đơn đề nghị xét xử vắng mặt nên căn cứ vào Điều 293 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án vắng mặt người này.

- Về tội danh và hình phạt:

[4] Lời khai của bị cáo Đào Hải N tại phiên tòa, phù hợp với lời khai của người đại diện hợp pháp của bị hại; kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện; kết luận giám định pháp y và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên đủ cơ sở kết luận: Khoảng 19 giờ ngày 20/6/2025, tại khu vực ngã tư giao giữa đường Đ và đường M, thuộc tổ dân phố M, phường Đ, quận A (nay là phường A), thành phố Hải Phòng. Đào Hải Nam điều khiển xe mô tô BKS 15C1-343.43 không giảm tốc độ, không chú ý quan sát, không nhường đường cho ông Lê Thanh H điều khiển xe mô tô BKS 15B2-044.20 đi từ bên phải là vi phạm điểm d khoản 3 Điều 12, khoản 2 Điều 22 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024; đã đâm vào xe mô tô do ông H điều khiển; hậu quả làm ông H bị thương tích, sau đó đã tử vong; gây thiệt hại xe mô tô của ông H trị giá 2.119.700 đồng.

Bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự đầy đủ theo quy định tại Điều 12 của Bộ luật Hình sự; nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật. Vì vậy, có đủ cơ sở để Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, tội danh và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

[5] Hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông, tính mạng của công dân được pháp luật bảo vệ mà còn gây mất trật tự công cộng, an toàn xã hội nên việc xét xử đối với bị cáo là cần thiết nhằm giáo dục bị cáo, đồng thời có tác dụng răn đe phòng ngừa tội phạm. Cáo

trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Hải Phòng truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng là có căn cứ.

[6] Về nhân thân và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo không có tiền án, tiền sự; phạm tội không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã bồi thường, khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm b, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo được gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[7] Xét căn cứ quyết định hình phạt:

Bị cáo có nhân thân tốt, ngoài lần phạm tội này, bị cáo luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng án treo.

Xét thấy: Trong vụ án này, bị hại cũng có một phần lỗi khi tham gia giao thông trong người có nồng độ cồn (211,1mg/100ml), không chú ý quan sát khi đi qua ngã tư ... Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đã nhận thức được sự sai trái của mình để khắc phục, sửa chữa, có nơi cư trú rõ ràng và có khả năng tự cải tạo; bị cáo phạm tội với lỗi vô ý nên việc cho bị cáo được hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung; đồng thời xử phạt ở mức cao nhất theo mức án mà Kiểm sát viên đã đề nghị đối với bị cáo là thỏa đáng.

[8] Về hình phạt bổ sung: Khoản 5 Điều 260 của Bộ luật Hình sự quy định người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định. Xét thấy, bị cáo phạm tội lần đầu với lỗi vô ý, nghề nghiệp không phải là lái xe nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[9] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường 100.000.000 đồng và gia đình bị hại không có yêu cầu bồi thường gì khác nên Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết về bồi thường dân sự.

[10] Về xử lý vật chứng: Cơ quan điều tra đã trả lại 01 xe mô tô BKS 15C1-343.43 và giấy đăng ký xe cho Đào Hải N; 01 xe mô tô BKS 15B2-044.20 và giấy đăng ký xe cho bà Cao Thị T1 (người đại diện hợp pháp của bị hại), là đúng quy định pháp luật. Đối với 01 USB ghi hình ảnh vụ tai nạn là tài liệu trong hồ sơ vụ án.

Đối với 01 giấy phép lái xe số AH 637718 mang tên Đào Hải N do Sở G1 cấp ngày 10/02/2009: Đây là tài sản hợp pháp của bị cáo nên căn cứ điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự trả lại cho bị cáo giấy phép lái xe này.

[11] Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

[12] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị hại có quyền kháng cáo theo quy định tại Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Đào Hải N phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

2. Về hình phạt: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Bị cáo Đào Hải N 18 (Mười tám) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 (Ba mươi sáu) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao Đào Hải N cho Ủy ban nhân dân phường A, thành phố Hải Phòng nơi bị cáo cư trú để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

“Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì phải thực hiện theo Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự như sau:

Người được hưởng án treo có thể vắng mặt tại nơi cư trú nếu có lý do chính đáng và phải xin phép theo quy định tại khoản 2 Điều này, phải thực hiện khai báo tạm vắng theo quy định của pháp luật về cư trú. Thời gian vắng mặt tại nơi cư trú mỗi lần không quá 60 ngày và tổng số thời gian vắng mặt tại nơi cư trú không được quá một phần ba thời gian thử thách, trừ trường hợp bị bệnh phải điều trị tại cơ sở y tế theo chỉ định của bác sỹ và phải có xác nhận điều trị của cơ sở y tế đó.

Người được hưởng án treo khi vắng mặt tại nơi cư trú phải có đơn xin phép và được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp xã; trường hợp không đồng ý thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người được hưởng án treo khi đến nơi cư trú mới phải trình báo với Công an cấp xã nơi mình đến tạm trú, lưu trú; hết thời hạn tạm trú, lưu trú phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an cấp xã nơi tạm trú, lưu trú. Trường hợp người được hưởng án treo vi phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đến tạm trú, lưu trú phải

thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục kèm theo tài liệu có liên quan.

Việc giải quyết người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc thực hiện theo quy định tại Điều 68 của Luật này.

Người được hưởng án treo không được xuất cảnh trong thời gian thử thách”.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Đào Hải N.

3. Về biện pháp ngăn chặn: Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 45; điểm d khoản 1 Điều 125 của Bộ luật Tố tụng hình sự, huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo Đào Hải N, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

4. Về vật chứng: Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự, trả lại 01 giấy phép lái xe số AH 637718 mang tên Đào Hải N do Sở G1 cấp ngày 10/02/2009 cho bị cáo Đào Hải N.

(Vật chứng nêu trên có đặc điểm như Biên bản giao nhận vật chứng ngày 15/9/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự khu vực 2 - Hải Phòng).

5. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo Đào Hải N phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Căn cứ vào Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự, bị cáo Đào Hải N có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người đại diện hợp pháp của bị hại (bà Cao Thị T1) có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

7. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 của Luật Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Người đại diện hợp pháp của bị hại;
- VKSND TP Hải Phòng;
- TAND TP Hải Phòng;
- VKS nhân dân khu vực 2-Hải Phòng;
- Phòng THA dân sự khu vực 2-Hải Phòng;
- Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng;
- Cơ quan THAHS Công an TP Hải Phòng (PC10);
- Công an TP Hải Phòng (PV06);

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

- Sở Tư pháp TP Hải Phòng;
- UBND (xã, phường, đặc khu) nơi bị cáo cư trú;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, HCTP.

Nguyễn Thanh Tùng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Nguyễn Thanh Tùng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Nguyễn Thanh Tùng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Hoàng Văn Đ Đoàn Văn N1

Nguyễn Thanh Tùng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Trần Thế Sự Đỗ Thị Viện

Nguyễn Thanh Tùng

cho bị cáo được hưởng án thấp nhất, tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội được sửa chữa sai lầm, trở thành công dân tốt

[6] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến sự phát triển bình thường về thể chất và sinh lý của trẻ em trong độ tuổi từ đủ 13 đến dưới 16. Mặc dù giữa bị cáo và bị hại có tình cảm nam nữ, việc quan hệ tình dục là sự đồng thuận của cả hai bên. Tuy nhiên, bị hại là người chưa đủ 16 tuổi nên nhận thức pháp luật còn hạn chế nên hành vi quan hệ tình dục tự nguyện này là trái pháp luật và bị nghiêm cấm. Vì vậy, việc đưa bị cáo ra xét xử tại phiên tòa hôm nay là cần thiết nhằm giáo dục bị cáo đồng thời có tác dụng răn đe phòng ngừa tội phạm.